

1523667-67.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285967/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 28145044 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2285967 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO GOMES BRAGA LOPES

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523667-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523667-67.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285967/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 28145044 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2285967 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO GOMES BRAGA LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Adriano Gomes Braga Lopes foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 18 de outubro de 2022, por volta de 21h00, na Avenida Interlagos, nº 5145, Socorro, nesta cidade e Comarca de São Paulo, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, uma câmera de vídeo - equipamento de segurança e fiscalização, avaliada em, aproximadamente, R\$ 8.000,00 (oito mil reais), pertencente ao condomínio situado no local dos fatos, representado por Adilma Maria de Lima Silva.

O réu foi preso em flagrante delito e, no mesmo dia, a respectiva prisão foi

convertida em preventiva (fls. 61/64).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 26 de outubro de 2022 (fls. 95/96).

O réu foi regularmente citado (fls. 119) e apresentou resposta à acusação em audiência de instrução e julgamento.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a sua absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso para inicial cumprimento de pena.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 124/128) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A representante da vítima, Adilma Maria de Lima Silva, relatou que é síndica do condomínio onde ocorreu o furto, e que o réu mora no prédio com o pai. Que o réu subtraiu a câmera do prédio, além de duas fechaduras, e inclusive foi a irmão do réu que o denunciou.

A testemunha Livia Barbosa Rosa, policial militar, relatou versão semelhante ao colega de farda.

A testemunha Paulo Salvador Majone Filho, policial militar, relatou que foram ao local do crime e foram recebidos pelas solicitantes- a síndica e a irmão do réu- as quais relataram o ocorrido. Com base nas características do réu, a equipe o prendeu. O réu não confessou os fatos.

Pois bem.

Em desfavor do réu existem o laudo pericial do local dos fatos e os depoimentos testemunhais. Nesse sentido, tais depoimentos, coesos e harmônicos, corroboram os fatos descritos na denúncia, isso é, no dia dos fatos, o réu, munido do dolo de praticar o delito de furto, compareceu ao condomínio situado na Avenida Interlagos, nº 5145, Socorro, nesta cidade. Lá chegando, o agente arrombou o portão de entrada do local e, já em suas dependências, subtraiu uma câmera de vigilância. Em seguida, o agente se evadiu em poder da res furtiva. Após constatado o furto do equipamento eletrônico, a representante do condomínio visualizou as imagens de outras câmeras de vigilância e verificou que o réu, indivíduo conhecido pela prática de furtos na região, havia sido o autor dos fatos. Policiais Militares foram acionados e, efetuada diligência pelas vias próximas, conseguiram localizar e abordar o acusado. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Por oportuno, insta consignar que o depoimento da representante da vítima nos crimes patrimoniais é de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítima.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, tendo sido condenado pelos Juízos da 25ª e 26ª Varas Criminais, fixo a pena-base 1/8 acima do mínimo legal, dois anos e três meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

O réu é reincidente, tendo sido condenado pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital, razão pela qual a pena será agravada em 1/6, resultando na pena intermediária de dois anos e sete meses e quinze dias de reclusão e pagamento de

treze dias-multa.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão e pagamento de treze dias-multa.

Tendo em vista a reincidência, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Também em razão da reincidência do réu, descabe falar em substituição da pena privativa da liberdade por multa, pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena ou qualquer outra benesse.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Adriano Gomes Braga Lopes como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de treze dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Ademais, considerando pedido expresso lançado pelo Ministério Público para fins de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal reconhecida nesses autos - nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal[1] - fixo a indenização no valor mínimo de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), com correção monetária de acordo com a tabela do TJSP, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da infração.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

Leonardo Prazeres da Silva

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA